

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2318/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

พันจ่าอากาศเอกสมบุญ ณ อยุธยา กับพวก

จำเลย

พันจ่าอากาศเอกสมบุญ ณ อยุธยา จำเลยที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 268 จำคุก 3 ปี คำให้การจำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาคดีลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 98)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 9
แผ่นที่ 3,88 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้ จึงยังไม่มีเหตุ
ที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้ จึงยังไม่มีเหตุ
ที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>